

1500509-49.2019.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2073300/2019 - DEL.DEF.MUL. EMBU DAS ARTES, 4107532 - DEL.DEF.MUL. EMBU DAS ARTES, 338/19/107 - DEL.DEF.MUL. EMBU DAS ARTES, 2073300 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500509-49.2019.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500509-49.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2073300/2019 - DEL.DEF.MUL. EMBU DAS ARTES, 4107532 - DEL.DEF.MUL. EMBU DAS ARTES, 338/19/107 - DEL.DEF.MUL. EMBU DAS ARTES, 2073300 - DEL.DEF.MUL. EMBU DAS ARTES, 338/19/107 - DEL.DEF.MUL. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO DE JESUS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Vistos.

Adotado o relatório de fls.170 acrescente-se que houve recurso por parte da douta Defesa. Apresentadas as contrarrazões, o V.Acórdão anulou a sentença.

DECIDO.

Em que pesem as ponderações da ilustre e combativa Defesa, a ação penal é procedente.

A preliminar arguida pela douda Defesa não tem fundamento e deve ser afastada.

De fato, a DD Delegada de Policia, ouvida como testemunha, disse que é titular da DDM de Embu das Artes e a esposa do réu compareceu na delegacia com os filhos alegando que o réu estaria estuprando os filhos e que o réu teria uma arma em casa e também plantava pés de maconha e vendia a droga. Em razão das denúncias da esposa do réu este foi chamado à delegacia de policia e quando ele compareceu ele negou ter agredido a esposa e os filhos, mas no dia em que esteve na delegacia ele estava calmo. Após conversar com o réu este permitiu que ela o acompanhasse até a sua residência; disse que foi ao local com um policial civil e um GCM e lá chegando procederam a uma busca, mas não localizaram nenhuma arma de fogo; o réu então os levou pessoalmente ao quintal onde ele tinha plantados doze pés de maconha; o réu afirmou que ele usava maconha e que de vez em quando também vendia. Já conhecia o réu e a vítima anteriormente de audiência no Necrim/ CEJUSC. Não soube precisar se o réu aparentava ter algum problema mental.

A testemunha de defesa ouvida, irmã do réu, disse que sabia que o réu era usuário de maconha, mas desconhecia o fato dele ter uma plantação de maconha em casa; nunca ouviu dizer que ele vendia drogas; o réu sempre trabalhou e com a família não era agressivo. Disse que há alguns meses sua mãe esteve com o réu no medico e este o encaminhou para um psiquiatra, mas acabaram não agendando a consulta.

O réu, ao ser interrogado, negou os fatos; disse que está sendo acusado injustamente de ter agredido a mulher e os filhos e que estes teriam sido sequestrados por um funcionário do fórum; admitiu que tinha os pés de maconha em casa, mas alegou que era para seu uso próprio. Afirmou que já esteve no CAPS de Embu das Artes para tratar a dependência química, mas não deu sequencia ao tratamento. Afirmou que sempre trabalhou e que não tem passagens criminais.

Foi instaurado incidente de insanidade mental em apenso, o qual concluiu pela imputabilidade do réu.

Destarte, inexistente a alegada nulidade apontada pela douda Defesa. Segundo depoimento da Autoridade Policial em Juízo, o proprio réu permitiu a entrada em sua residência e ele mesmo indicou onde estavam plantados os pés de maconha encontrados. Aliás, em seu interrogatório ele admite a existência dos pés de maconha em sua residência, mas alega que são para uso próprio. Para a Autoridade Policial, porém, ele afirmou que também vendia a maconha e que não se destinava exclusivamente para o seu uso.

Portanto, não obstante as alegações da testemunha de defesa, não restam dúvidas quanto à autoria. O réu admitiu aos policiais e a delegada de policia que não só usava, mas também vendia maconha ocasionalmente e ele tinha doze plantas de maconha plantadas em seu quintal.

O simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais, por sua vez, não invalida, por si só, seu depoimento (...). Neste sentido farta Jurisprudência (RJTJSP 151/67; 115/253; RT 426/439; 411/266). O fato do réu ser eventualmente usuário de drogas é irrelevante no caso.

De fato, há de se ponderar que a condição de dependente não exclui, por si só, a condição de traficante, sendo possível a coexistência das características de traficante e viciado. Neste sentido farta jurisprudência (RT 736/712; RJTJSP 101/498; 84/382; RJTJSR 179/152).

A materialidade vem evidenciada pelo laudo químico toxicológico de fls.95 ss. e pelos demais autos de apreensão juntados aos autos.

O réu é tecnicamente primário, de sorte que faz jus à pena em seu mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão, os quais deverão ser cumpridos em regime fechado, a teor do que estatui o art.33§3º do Código Penal. Presentes os pressupostos previstos no art.33§4º da referida lei, visto que o réu é primário, não possui antecedentes e plantou maconha em seu quintal para uso próprio e para venda e consumo de terceiros.

Não há indícios, portanto, que faça parte de organização criminosa. Em assim sendo, considerando-se as condições pessoais do réu, diminuo a pena em 1/3, num total final de 03 anos e 04 meses de reclusão, os quais poderão ser cumpridos em regime aberto.

O réu pode ser considerado pessoa pobre na acepção jurídica do termo, assim, fixo-lhe a pena pecuniária em 500 dias-multa, no mínimo legal.

Praticou ele crime grave, daqueles que causam intranquilidade e comoção social, contudo, foi agraciado com a liberdade provisória e cumprimento da pena em regime aberto, de forma que por ora não persistem os requisitos do art.312 do Código de Processo Penal, podendo ele aguardar o deslinde do feito em liberdade.

DIANTE DO EXPOSTO, condeno RODRIGO DE JESUS, já qualificado, a 05 anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, por incurso no art.33 "caput" da lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, lancem o seu nome no Rol dos Culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Embu das Artes, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA